

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1180/2535

นางประยงค์ แสนวงศ์

โจทก์

นางมี ทองไทย

จำเลย

นายประยงค์ แสนวงศ์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกฟ้องโจทก์ คดีโจทก์ต้องห้าม ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220จึงไม่รับ ฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ในประเด็นที่ว่าการกระทำของ จำเลยตามข้อเท็จจริงในคดีนี้จะเป็นความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อัน 87)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ประทับฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิจารณายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 84)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 85)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ดังนั้น ไม่ว่าฎีกาของโจทก์จะเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายก็ต้องห้ามมิให้ฎีกา ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ดังนั้น ไม่ว่าฎีกาของโจทก์จะเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายก็ต้องห้ามมิให้ฎีกา ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ตัน เวทไว-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ชวลิต พรายภู)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ